



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020

מס' תיק: 5/304/2020

תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

התובעים:	בתיק: 5/304/2020	1	לוי מיכאל
ובתיק: 5/179/2020		2	רוזן קליר
		3	ישורון אלון
		4	גרמן מיכאל
		5	סקלסקי גל
		6	פריד סקלסקי לינדה אליזבת
		7	רשף אילון
		8	אלון רשף חגית בלהה
		9	ארליך הדסה הילדה
		10	בורשטיין דרור
		11	שלימוביץ בורשטיין תמר רחל
		12	ברבש דוד מאיר
		13	ברבש עמוס
		14	ברבש גדעון
		15	ברגמן רחל
		16	ברבש יהושע
		17	סהר אסף
		18	סהר נועה
		19	פורת יהונתן
		20	פורת קלזנר ענת רחל
		21	דיאמנט מרדכי
		22	דיאמנט יפעת
		23	לוי נסים
		24	לוי יפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כהנא נחמן	25
שלו זהבה	26
כהנא ליכטר ציפורה	27
באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור פוליאקוב - משרד מ. פירון ושות' הנמל 2, חיפה טל': 0523033311	

נגד

הנתבעים:	בתיק: 5/304/2020	1	סרור עופר
		2	סרור נינה

באמצעות ב"כ: עו"ד נעם קולודני
ז'בוטינסקי 7, רמת גן

בתיק: 5/179/2020	1	[3]	פישלר יצחק ז"ל
	2	[4]	אסתר פישלר ז"ל
	3	[5]	פישלר דב
	4	[6]	מטס צפורה
	5	[7]	פישלר דבורה
	6	[8]	וייס לימור
	7	[9]	פישלר אמיר
	8	[10]	סערוני שירלי

נתבעים 10-3 ע"י ב"כ עו"ד פישלר דב
המצביאים 8, תל אביב - יפו
טל': 073-2333968 פקס: 03-9229255



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין
חלקי

1. הבית המשותף שברח' לואי מרשל 41 תל-אביב, ידוע גם כגוש 6212 חלקה 1111 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית") והוא כולל 15 דירות.
הנתבעים הם בעלי 13 דירות בבית והם יכוננו להלן: "הנתבעים" או "רוב בעלי הדירות".
2. הנתבעים הם הבעלים של שתי הדירות הנותרות.
הנתבעים 1 ו-2 (בתיק 5/304/2020) הם הבעלים של תת-חלקה 4, ואילו הנתבעים הנוספים (שהם הנתבעים בתיק 5/179/2020) הם הבעלים של תת-חלקה 11.
מאחר שהדיון בתיקים דלעיל, אשר עניינם זהה, אוחד, יכוננו הנתבעים בתיק 5/179/2020 למען הנוחות כנתבעים 3-10 ואילו הנתבעים בתיק 5/304/2020 יכוננו נתבעים 1,2.
3. הנתבעים 3,4 הלכו לבית עולמם ואילו הנתבעים 5-10 נרשמו בינתיים כבעליה של תת חלקה 11, לפיכך, מוצאת אני למחוק את התביעה כנגד הנתבעים 3-4.
4. רוב בעלי הדירות מעוניינים להוציא אל הפועל פרויקט לחיזוק הבית המשותף באמצעות הריסת הבית הקיים והקמת בית חדש (מחוזק) תחתיו.
5. הנתבעים 1,2 ו-5-10 הביעו התנגדות לפרויקט הנ"ל ומיאנו לחתום על ההסכם שנכרת בין רוב בעלי הדירות לבין יזם (חברת מטרופוליס (פ.א.א) 2011 יזמות אורבנית בע"מ) (להלן: "היזם").
6. במהלך ניהול ההליך חזרו בהם הנתבעים 5-10 מהתנגדותם וחתמו על הסכמתם לפרויקט וזאת בכפוף לכך שכל שייקבע בפסק הדין הסופי כי יש לתקן תנאים מסוימים בהסכם או כי יש ליתן לבעלי הדירות פיצוי כלשהו (בין באמצעות תוספת שטחים ובין באמצעות תשלום כספי) אזי הנתבעים הנ"ל יהיו זכאים לפיצוי האמור חרף העובדה שנתנו את הסכמתם לביצוע הפרויקט (ראו עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 25.10.21 שורות 13-45).

תמצית טענות התובעים

7. הבית המשותף ישן מאוד. ההיתר לבנייתו ניתן בשנת 1950 ומצבו הפיזי ירוד ורעוע.
8. הבית מורכב ממבנה אחד ובו שתי כניסות ושלוש קומות וחל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "התקנון" ו "חוק המקרקעין" או "החוק" בהתאמה).
9. הנתבעים מבקשים לחזק את הבית מפני רעידות אדמה, בדרך של הריסת הבית ובנייתו מחדש, על פי הוראות תמ"א 38/2, תוך שיפור משמעותי ברמת המפרט, בשטח ובקומתן של הדירות החדשות (לעומת הקומה של הדירות המקוריות) של רובן המכריע של הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בשנת 2013 החלו בעלי הדירות להתארגן לשם קידום פרויקט חיזוק הבית, ובתוך כך, מינו לעצמם נציגות לשם ניהול מו"מ בשמם ביחס לתנאיו המסחריים של ההסכם שייכרת.
11. בשנת 2014, עוד בטרם החל המו"מ מול היזם, מינו התובעים עורך-דין מטעמם על מנת שייצג אותם מול היזם בכל הקשור לתנאים המשפטיים והמסחריים בהסכם. בנוסף, מינו התובעים מפקח מטעמם.
12. בשלהי שנת 2014 החל להתנהל מו"מ בין התובעים לבין היזם, שבסיומו הוסכם כי הבית ייבנה מחוזק מפני רעידות אדמה ויעמוד בתקן ישראלי 413. לכל דירה יתווסף שטח של 20 מ"ר. לחלופין, ככל שלא ניתן יהיה, מבחינה תכנונית, להוסיף לדירה כלשהי את היקף השטח הנ"ל, יקבל בעל הדירה הרלוונטית פיצוי בסך 40,000 ₪ (למ"ר) לטובת שדרוגים בדירתו (כגון שדרוג מפרט המטבח).
13. הדירה החדשה ("דירת התמורה") תמוקם שתי קומות מעל מיקום הדירה הנוכחי ותתווסף לה מרפסת שמש בשטח של 12 מ"ר, כמו-כן, הדירה תכלול חדר מיגון (ממ"ד).
14. לכל אחת מהדירות יוצמדו הן חניה (תת קרקעית) והן מחסן, ובנוסף, ייבנה לובי חדש במפרט מודרני, וכן יחודשו כל התשתיות המשותפות. בגין הפרויקט יינתנו ערבויות חוק מכר דירות ואחריות מתאימה גם היא לפי החוק הנ"ל, וישולמו לבעלי הדירות דמי שכירות ממועד פינוי דירתם ועד למועד מסירת דירת התמורה בצירוף ערבות בנקאית כספית אוטונומית להבטחת תשלומים אלו (דמי השכירות יהיו בהתאם לקביעת שמאי מטעם הבנק המלווה בסמוך למועד הפינוי).
15. הנתבעים ציינו במפורש כי הם מעוניינים בקידום הפרויקט, אולם בשלב מסוים "ניתקו מגע" וחדלו מלשתף פעולה.
16. במהלך חודש מרץ 2017, לאחר מו"מ ופגישות רבות בין רוב בעלי הדירות לבין היזם, באמצעות באי כוחם, נכרת הסכם לביצוע פרויקט החיזוק בתנאים שנקבעו (להלן: **"ההסכם"**).
17. ביום 22.9.2019, ניתן היתר בניה בתנאים על ידי מוסד התכנון.
18. הנתבעים מיאנו לחתום על ההסכם ובכך מונעים את הוצאתו של הפרויקט אל הפועל.
19. יצוין כי בתחילת המשא ומתן הנתבע 1 היה חבר פעיל בנציגות ונטל חלק בפגישות שהתקיימו מול היזם לטובת קידום הפרויקט, אך בהמשך החל לצמצם את הקשר מול היזם עד כדי ניתוק מגע.
20. נימוקי ההתנגדות של הנתבעים 1-2 נעוצים בכך שהם סבורים כי התמורות שיינתנו אמורות להיקבע **בהתאם לשווי הדירות הנוכחיות** (ועל כן יש ליטול בחשבון, לשיטתם, את מצבן הפיזי של הדירות כיום וכן את שיעור חלקיהן ברכוש המשותף) וזאת בניגוד להסכמת התובעים עם היזם, כי התמורה תינתן **בהתאם לשטח הדירה הנוכחי ובתוספת שטח אחיד** כמקובל בפרויקטים מסוג זה (זאת ללא קשר למצבה הפיזי וללא קשר לשיעור חלקיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברכוש משותף). עוד טענו הנתבעים 1 ו-2 כי במהלך המו"מ בין הצדדים הובטחה להם תוספת של 25 מ"ר, אך הבטחה זו לא "הוטמעה" בהסכם, וכי לדירתם קיימת תוספת מרפסת, אשר לא נלקחה בחשבון במסגרת המדידה שבוצעה על ידי מודד מוסמך מטעם היזם וממילא לא באה לידי ביטוי בטבלת האיזונים.

21. לדבריהם, לא הוצעו להם פתרונות דיור חלופיים שווי ערך לתקופת הבניה ולא ניתנה ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד. עוד עתרו הנתבעים 1 ו-2 לקבלת דמי השכירות **טרם** חתימה על ההסכם, וזאת בניגוד להסכמות התובעים כי גובה דמי השכירות ייקבע בסמוך למועד הפינוי ובתנאים שנקבעו בהסכם.

22. הנתבעים 1 ו-2 העלו דרישה לקבלת דמי תיווך לשם מציאת דיור חלופי, ככל שיידרש, אולם תמורה זו לא נכללה בהסכם עם יתר בעלי הדירות.

יצוין כי היזם הציע לנתבעים 1 ו-2 סיוע במציאת דיור חלופי במידת הצורך.

23. ניסיונות היזם ובעלי הדירות לגשר על הפערים לא צלחו ועל כן הוגשה תביעה זו.

24. ברצון התובעים להוציא את הפרויקט אל הפועל וכל בעלי הדירות מלבד הנתבעים 1 ו-2 הסכימו לביצועו ואף חתמו על ההסכם עם היזם. סירובם של הנתבעים מעכב את ביצוע הפרויקט ללא הצדקה.

התובעים מעוניינים וזכאים מכוח הוראות התכנית ומכוח הדין לדאוג לביטחונם, לשפר את נכסיהם ולשפר את איכות חייהם. סירובם המתמשך והעיקש של הנתבעים מונע את קידום הפרויקט והוצאתו אל הפועל.

25. התנהלות הנתבעים מלמדת על ניסיונותיהם למקסם את התמורות הנובעות מן העסקה, תוך שימוש בכוח ההתנגדות והסרבנות, מבלי שהציגו נסיבות מיוחדות אשר מכוחן יש למנוע את עבודות התמ"א.

דרישותיהם של התובעים מתמצות בניסיון לייצר "רווח נוסף" מהפרויקט וזאת מעבר לתמורות שסוכמו בין התובעים לבין היזם. התנהלות הנתבעים היא חסרת תום לב ונעשית ממניעים שאינם ענייניים, תוך פגיעה ביתר בעלי הדירות, אשר שבויים כ"בני ערובה" בידי הנתבעים עד להיענות לדרישותיהם.

26. התובעים סבורים כי יש להגן על זכות הקניין שלהם ועל האינטרס הציבורי ולאפשר להם לפעול על פי דין ועל כן הם מבקשים לאשר את הפרויקט, חרף התנגדותם/סירובם הבלתי סביר של הנתבעים להסכם ותנאיו.

לפיכך, מבוקש למנות את ב"כ בעלי הדירות או כל גורם מוסמך אחר, בהתאם להוראות המפקחת, להתקשר בשם הנתבעים בהסכם על מנת להוציא אל הפועל.

טענות הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתבעים 1-2

27. הפרויקט להריסת הבית ובנייתו מחדש, טומן בחובו פגיעה מהותית בזכויות הקניין של הנתבעים, יוצר חוסר שוויון משווע ונגוע בניגוד עניינים.

28. התנהלות הנתבעים והיזם לכל אורך הדרך, רצופה בלבול וסתירות, תוך סילוף והסתרת עובדות מהותיות מהנתבעים.

29. הנתבעים קיבלו לעיונם **מספר** טבלאות איזון תמורות, הכוללות את מיקום הדירות החדשות. כשקיבלו לידיהם את "טבלת התמורות הראשונה" והביעו הסתייגות מחוסר האיזון המשווע הנגלה ממנה, נאמר להם כי "נפלה טעות בטבלה" ונמסרה להם טבלת איזונים חדשה (שנייה במספר). בד בבד, נמסרה להם על ידי ב"כ הנתבעים טבלת איזונים ותמורות נוספת (שלישית), **הסותרת** את טבלאות האיזון הקודמות (הראשונה והשנייה).

מעיון בטבלת האיזונים השלישית שנמסרה, עולה כי לא רק שהנתבעים מקופחים, אלא ששוב נפלו טעויות, שכן הנתונים הנקובים בטבלה זו שונים במהותם מהנתונים שהובאו על ידי הנתבעים בהזדמנויות שונות וכי אין מדובר ב- "צמצום שטחי הדירות בשל צרכי תכנון".

30. הנתבעים מתעלמים בצורה בוטה מחוסר האיזון בתמורות המנוגד להוראות הדין בתכנית, בין מצב הדירות "הנכנסות" לפרויקט, לבין אלו ה"יוצאות" ממנו.

כך, לדוגמה, הנתבעים 1,2, שהם בעלים רשומים של דירה בשטח של 85 מ"ר וחלקם ברכוש המשותף הוא 7.09%, אמורים, על פי התכנית, לקבל לידיהם בתום הבניה, דירה בשטח של 113.5 מ"ר בלבד, כאשר לעומתם, יקבלו בעלי דירות אחרים בבית, ששטח דירתם הנוכחי זהה, דירה חדשה בשטח של 139.2 מ"ר (משפחת פורת, לפי טבלת האיזונים השלישית), או בשטח 155.5 מ"ר (משפחת דיאמנט וסקלסקי, לפי טבלת האיזונים הראשונה).

אין מדובר בצרות עין, בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר" – אלא בתמורה שמועברת שלא כדין ובהעדר הסכמה.

31. תוספות הבניה הן "התמורה" שמקבלים בעלי הדירות במסגרת הפרויקט ובהתאמה, יש לחלקן לכל דירה לפי גודלה היחסי, כך שהתוספת לכל דירה תהיה זהה באחוזים, שאם לא כן, יימצא כי כופים על בעל דירה "לתת מתנה" לשכנו.

32. בעלי דירות קטנות בבית, יקבלו בתום הבניה **תוספת גדולה יחסית** לדירותיהם, לעומת התוספת היחסית שיקבלו הנתבעים לדירתם, ועל כן דירות הנתבעים נפגעות, הן אובייקטיבית והן בהשוואה לבעלי דירות אחרים בבית, זהים ולא זהים כאחד.

33. בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (7.09%), זכאים הנתבעים 1,2 לתוספת שטח של 24.74 מ"ר לדירתם, שכן היזם מוסיף 349 מ"ר לדירות הקיימות, המתחלקים בין כל בעלי הדירות (349 X 7.09% = 24.74 מ"ר). בפועל, מקבלים לידיהם הנתבעים 1,2 תוספת של 15.2 מ"ר בלבד, שהוא נתון המשקף חוסר של 8.8 מ"ר בין החלוקה הראויה לבין החלוקה בפועל ויוצר פער הנאמד בשווי של 610,300 ₪, על פי טבלת האיזונים הראשונה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. על פי טבלת האיזונים השנייה, היזם מוסיף 259 מ"ר בלבד לדירות הקיימות, המתחלקים בין כל בעלי הדירות, כאשר בהתאם לחלקם היחסי של הנתבעים, הם אמורים לקבל תוספת שטח של 18.36 מ"ר ($259 \times 7.09\% = 18.36$ מ"ר). אך בפועל הם מקבלים לידיהם, תוספת של 12.7 מ"ר בלבד, נתון המשקף חוסר של 5.75 מ"ר, בין החלוקה הראויה לבין המצב בפועל ויוצר פער שנאמד בשווי של 360,660 ₪, על פי טבלת האיזונים השנייה.

35. חרף בקשות חוזרות ונשנות, לא מסר היזם לעיון הנתבעים מסמכים מהותיים ובהם תשריט, תכנית הדירה, מפרט טכני המוגדר בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ודוח מדידה.

36. על פי חוות דעת שמאי, הפיצוי שמעניק היזם לדירות להן לא ניתן להוסיף תוספת שטח של 20 מ"ר, יעמוד על סך של 40,000 ₪, לכל מ"ר שינוצל לטובת שדרוגים (לא קיימת אפשרות לפדות את התוספת שלא תנוצל בכסף).

סכום זה, נמוך לאין שיעור מהתמורה המשקפת את המחיר הראוי למ"ר, העומד כיום על שווי של 62,700 ₪ למ"ר. לפיכך, גם במישור זה מקופחים הנתבעים.

37. התובעים בחרו לפצל את ההליך כנגד יורשי פישלר ז"ל (הנתבעים 5-10) וכנגד הנתבעים (1-2) לשני הליכים מקבילים ונפרדים, הגם שברור לחלוטין שניהול התיקים במאוחד היה חוסך זמן שיפוטי יקר ומונע החלטות סותרות. תכלית הפרדת ההליכים היא להגיע למו"מ נפרד וסודי עם כל דייר ודייר.

38. ההסכם שנחתם עם בעלי הדירות הוא הסכם שמקפח באופן קשה את זכויותיהם ופוגע בזכות הקניין של הנתבעים. יודגש כי הנתבעים אינם מתנגדים עקרונית לפרויקט, מאחר שברור כי ייצאו ממנו נשכרים, אך הם מסרבים להשלים עם מצב שבו זכויותיהם יופלו לרעה, נוכח חוסר האיזון במישור האובייקטיבי, בין תמורות בעלי הדירות והעדר שקיפות מצד היזם.

39. הנתבעים לא קיבלו לידיהם, חרף בקשותיהם החוזרות והנשנות, את פירוט התמורות לדיירים.

לנוכח הבדלים מהותיים בין שווי דירה משופצת למוזנחת, עובדת קיומה של מעלית בכניסה אחת של הבית והעדרה בכניסה השנייה, הרי שיש שוני מהותי בשווי הדירות. הפרש זה צריך לקבל ביטוי בטבלת התמורות, אך בפועל, הגם שדירת הנתבעים היא משופצת ובכניסה בה קיימת מעלית, דירה זו מקבלת תמורה נמוכה יותר מדירות שוות לה, אך נחותות ממנה.

40. קיים שוני בין המפרטים והזיכויים בדירות הבית.

41. הנתבעים דורשים לקבל תמורה בהתאם לשווי דירתם הנוכחית.

42. בתחילת ההליך, הובטח על ידי היזם כי יספק תוספת של 25 מ"ר לדירות הקיימות, אולם עם התקדמות המו"מ בין הצדדים, הלכה והצטמצמה תוספת זו, עד לתוספת הנוכחית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העומדת על 13.5 מ"ר. יודגש כי בהתאם לטבלת האיזונים והתמורות, עולה כי חלק מהדירות יקבלו תוספת גדולה בהרבה מהתוספת לדירתם של הנתבעים.

43. לדירת הנתבעים 1-2 יש מרפסת (בהיתר) שלא נמדדה על ידי היזם ולא נלקחה בחשבון במסגרת טבלאות האיזונים והתמורות. הגם שהיזם בדק את ההיתר למרפסת והסכים לתת בגינה פיצוי, חזר בו מהסכמתו מאוחר יותר מבלי לפרט את הסיבה לכך.

44. לא הוצע לנתבעים פתרון שווה ערך לדיוור חלופי על ידי היזם. היזם מסרב לשאת בדמי תיווך למציאת דיוור חלופי ובהוצאות הובלה (הלוך ושוב) ובכך בולט חוסר השוויון, שכן הנתבעים מקופחים נוכח העובדה שבניגוד לבעלי דירות רבים אחרים הם עצמם מתגוררים בבית והוצאותיהם במסגרת הפרויקט לא יהיו שוות להוצאותיהם של דיירים שאינם מתגוררים בו.

45. בצל התפשטות מגפת הקורונה ולנוכח איסורים שונים שהטילה ממשלת ישראל כחלק מהמאבק בהתפשטות הנגיף, נאלצו הנתבעים לדחות את מועד הפגישה עם היזם, אך הם לא סירבו להיפגש עמו. היזם סירב להציג בפני הנתבעים מסמכים מהותיים, לרבות הסכמים שנכרתו מול בעלי דירות אחרים בבית.

46. העברת זכויות ברכוש המשותף דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות. החלטה הקשורה לחניון תת-קרקעי ועשיית שימוש בו שאינו "שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף", צריכה להתקבל על ידי כלל בעלי הדירות ולא ברוב המופחת שנקבע בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק").

47. התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויות המיעוט.

טענות נתבעים 5-10

48. התובעים "מתפרצים לדלת פתוחה", שכן בניגוד לנטען בכתב התביעה, חפצים הנתבעים 10-5 במימוש הפרויקט – אלא שב"כ התובעים בחר, פעם אחר פעם, להתעלם מבקשותיהם והותיר אותם להתמודד לבדם מול ב"כ היזם, אשר לו אינטרס שונה משל בעלי הדירות.

49. הנתבע 9 הינו שמאי מקרקעין והנ"ל נפגש עם היזם והגם שבפגישה זו הוסכם כי יש לבצע תיקונים בהסכם, עליו חתמו כל התובעים, נמנעו התובעים, המיוצגים על ידי ב"כ היזם, לבצע את התיקונים המוסכמים.

50. בפרויקט של הריסה ובניה מחדש, כבענייננו, זכאי כל בעל דירה לקבל את זכויותיו לפי חלקו ברכוש המשותף, כפי שהן מופיעות בלשכת רישום המקרקעין, כשם שהדבר נעשה במקרה של הריסת בית משותף.

הנתבעים 10-5 הם בעלי הזכויות בדירה תת-חלקה 11 ששטחה הרישום הוא 85 מ"ר וחלקה ברכוש המשותף הוא 70/988 לעומת דירת התובעים 7-8 (רשף, שהוא גם חבר נציגות) שהם בעלי תת-חלקה 6, ששטחה 83 מ"ר וחלקם ברכוש המשותף הוא 68/988 ולכן לא סביר כי שתי הדירות הללו יקבלו תוספת שטח זהה (דירת תמורה בשטח של 112.5 מ"ר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דוגמה נוספת היא משפחת סקלסקי, תובעים 5-6, שבבעלותם תת-חלקה 5 ששטחה הרשום הוא 83 מ"ר וחלקם ברכוש המשותף 68/988 חלקים. הנ"ל זכאים על פי טבלת התמורות לדירה בשטח של 113 מ"ר תמורה שאינה עומדת בהלימה לתמורה שמקבלת דירת הנתבעים 5-10 (112.5 מ"ר).

51. ניתנו זכויות עודפות לרשף וסקלסקי. משפחת סקלסקי קיבלה זיכוי למטבח בשווי של 150,000 ₪, ורשף קיבלו זיכוי בסך 112,000 ₪.

52. הנתבעים מונים שינויים אותם הם מבקשים לערוך בהסכם ובהם מניעת האפשרות להקטנה נוספת של הדירות, קביעת דמי שכירות בהתאם למצב הדירה (כך שדירות שעברו שיפוץ ישוקף הדבר בשכר הדירה שיינתן להן). מינוי שמאי שיקבע את שכר הדירה לפי מצב הדירות בפועל והארכת מועד התראת הפינוי מ-60 ל-90 יום. הנ"ל מבקשים לציין בהסכם כי לא תחול חובת היטל השבחה על בעלי הדירות. יש להפקיד את ערבות הבדק בידי בעלי הדירות או בא כוחם, אך לא בידי ב"כ היזם, וערבות זו צריכה להיות ערבות אוטונומית ללא תנאים. לא סביר כי המפקח מטעם היזם הוא שיקבע מהם הליקויים הטעונים תיקון. יש לאפשר לבעלי הדירות להשלים את הפרויקט במקרה של הפרה על ידי היזם ולא רק באמצעות מימוש הערבות, שכן מימוש הערבות כמוהו כמכירת הזכויות ועלולה לחייב במס שבח. אין לאפשר רישום הערת אזהרה לרוכשי דירות חדשות (הללו אמורים לקבל ערבויות חוק מכר).

53. נושאים מסחריים כלל לא נענו.

54. בדירות הקיימות התקורות גבוהות. כיום, התב"ע מאפשרת, לבנות דירות שגובהן הינו 2.9 מטר נטו (ברוטו 3.3 מטר). על פי המפרט גובה הדירות 2.7 מטר בלבד.

55. תוספת השטח לדירות עמדה תחילה על 25 מ"ר לכל דירה, אך לאחר מכן צומצמה ל-20 מ"ר, וזאת בעקבות העובדה כי לא ניתן לבנות על יותר מ-50% מתכנית המגרש. יש ליתן לבעלי הדירות פיצוי בגין ההפחתה בשטח.

56. בתחילת התהליך התבקש הנתבע 5, ע"י בעלי הדירות, לייצגם בהליך ובמו"מ, אולם בהמשך הודיעה הנציגות כי אינה חפצה עוד בשירותיו. לאחר מכן הודר הנתבע 5 מכל מידע, הגם שיש לו אינטרס כבעל זכות בחלק מדירת הוריו, הנתבעים 3-4 ז"ל.

57. אין ניסיון מצד הנתבעים למקסם עבורם את העסקה באופן אישי. דרישותיהם מהוות שמירה על כל בעלי הזכויות ודרישה לפעול על פי דין.

מהלך הדיון

58. הדיון בהליך החל בפני מותב אחר, כב' המפקחת הבכירה, הגב' טלי להב. ביום 19.10.2020 התקיים דיון ממושך, שבסיומו הובהר כי התיק יוכרע בהסתמך על נתוני טבלת האיזונים השנייה, המצויה בחלק העליון של עמ' 12 לחוות דעת השמאי מאירוביץ'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם הנתבעים, וכי נתונים אלו יהיו את הנתונים המוצהרים המתייחסים לפרויקט החיזוק, מושא התביעה.

59. כמו כן, הוצע כי סך של 305,000 ₪, שהוא הסכום שנאמד ע"י המומחה מטעם הנתבעים - 1 כפער בין השווי של החלוקה הראויה לבין החלוקה בפועל התואם את טבלת האיזונים השנייה (סכום המופיע בעמ' 15 לחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים), יהווה את מלוא סלע המחלוקת בין הצדדים, כאשר מתוך סכום זה יועבר בהסכמה לנתבעים 1-2 סך של 162,000 ₪, המהווים את התמורה המוסכמת על פי הסכם החיזוק ואילו הסכום הנותר יהיה שנוי במחלוקת ויוכרע לאחר מינוי שמאי שיבחן את שווי התמורה הראויה להתקבל לדירת הנתבעים.

נוסף על כך, הוצע כי סך הפיצוי העומד על 40,000 ₪ למ"ר, ייבחן אף הוא בשים לב למועד החתימה על ההסכם וכי לצדדים תעמוד הזכות לשאול שאלות הבהרה את המומחה ולאחר מכן תינתן הכרעה שיפוטית על יסוד האמור. לבסוף נקבע כי בהעדר הסכמה ייקבע התיק לשיבת הוכחות.

60. הצדדים התבקשו להודיע אם הם מסכימים למתווה הנ"ל. בדיון שהתקיים לאחר מכן, ביום 13.1.2021, עלה כי המתווה שהוצע לא השתכלל לכדי הבנות ועל כן נקבע התיק לשמיעת הראיות.

61. ביום 7.3.2021, התקיים דיון בתיק 5/179/2020, שמהלכו הוצעו מספר מתווים ליישוב הסכסוך וניתנה שהות לצדדים לנסות ולקיים מו"מ על בסיסם והובהר כי ככל שלא יצליח הדבר בידם, ייקבע התיק לשמיעת ראיות במאוחד עם תיק 5/304/2020.

62. דיוני ההוכחות בתיק המאוחד התקיימו ביום 6.7.2021 וכן ב- 29 ו-30 לחודש נובמבר 2021, ובמהלכם נשמעו עדויות הצדדים והמומחים מטעמם.

הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, לרבות סיכומי תגובה ותשובה ועתה אני נדרשת להכרעה.

דיון והכרעה

63. איש מהצדדים אינו חולק על החשיבות והצורך בביצוע פרויקט חיזוק בקשר לבית המשותף. למעשה, כל הצדדים מצהירים כי הם מעוניינים להוציא את הפרויקט אל הפועל, והנתבעים 5-10 אף צירפו את חתימתם להסכם (תוך הותרת הסוגיות השנויות במחלוקת להכרעתי).

אין מחלוקת גם כי כל בעלי הדירות ובהם הנתבעים כולם ייצאו נשכרים מהפרויקט כפי שהנתבעים 1,2 עצמם הצהירו בהגינות בכתב הגנתם.

64. המחלוקת בין הצדדים מתמצית במספר סוגיות מרכזיות שלהלן :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020

מס' תיק: 5/304/2020

תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. דרך חישוב התמורות (האם יש להתחשב במסגרת התמורות בהערכת שווין הנוכחי של הדירות ובחלקן היחסי של בעלי הדירות ברכוש המשותף- כפי גרסת הנתבעים, או שיש להתחשב בשטח המדוד של הדירות בפועל- כפי גרסת התובעים);

ב. האם קיים שוויון בתמורות שניתנו לבעלי הדירות במסגרת ההסכם;

ג. האם ההסכם ותנאיו סבירים או שהם נגועים ב"ניגוד עניינים" וקיפוח ולכן יש מקום להתערב בהם;

אדון אפוא במחלוקות.

אופן חישוב התמורות

65. טרם שאדון באופן חישוב התמורות אביא רקע קצר ביחס לתכנית הרלבנטית.

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית, אשר התקבלה ואושרה על ידי ממשלת ישראל ביום 14.4.2005.

מטרת התכנית היא חיזוק בתים משותפים קיימים וטיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה, במבנים אשר נבנו לפני שנת 1980, שכן לפי ההערכות, מרבית מבנים אלו אינם עומדים בתקן הישראלי 413, אשר נכנס לתוקף בשנת 1975, ועל כן, קיים חשש כי בהתרחש רעידת אדמה חזקה בישראל, המבנים הללו יתמוטטו.

מטרת התכנית היא להעניק תמריץ כלכלי לחיזוק בתים משותפים, בדמות זכויות בניה ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם.

אחד העקרונות המרכזיים במימוש פרויקטים של תמ"א 38, **הינו מתן תמורה שוויונית לכל בעלי הזכויות במקרקעין.**

התכנית אינה מבחינה בין בעל זכויות אשר שטח דירתו הוא (לדוגמה) 100 מ"ר, לבין בעל זכויות אשר שטח דירתו הינו 80 מ"ר. התכנית הרלוונטית מעניקה זכויות **בהתאם למספר היחידות הבנויות במקרקעין ומעניקה לכל דירה זכות שווה להגדלת שטחה עד 25 מ"ר.**

66. אציין כי חרף הדמיון בסוג העבודות (הריסת בית והקמה מחדש) אין עסקינן במקרה שבו נהרס בית משותף בהתאם לסעיף 60 לחוק המקרקעין, שאז עלויות הבניה וההקמה **חלים על בעלי הדירות עצמם**, אלא בבית משותף שנהרס באופן יזום, במסגרת תכנית ספציפית, **כאשר צד שלישי (יזם) הוא זה אשר נושא בכל העלויות (הן של ההריסה והן של ההקמה) ובתמורה לכך מקבל זכויות בניה לצורך הקמת דירות חדשות שיוותרו בבעלותו.**

עובדה זו נשתכחה, לכאורה, מאת הנתבעים בטיעוניהם, שהרי לו היה מדובר בהריסת הבית והקמתו מחדש בידי בעלי הדירות עצמם, אזי היה על בעלי הדירות בעלי שיעור חלקים גבוה ברכוש המשותף (כדוגמתם) לשאת בעלויות הגבוהות יותר של הריסה ובניה לעומת בעלי דירות שחלקן היחסי ברכוש המשותף קטן יותר בגין עבודות אלו (על כן, ככלל,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבעלי הדירות הגדולות ששיעור חלקן ברכוש המשותף גדול יותר גלומה הטבה "אינהרנטית" גדולה יותר מבחינת "העלויות הנחסכות" בפרויקט שכזה).

67. מאחר שהתכנית מקנה לכל בעל דירה זכויות (במ"ר) אחידות, ספק אם יש רלוונטיות לשאלת חלקו היחסי של כל בעל דירה ברכוש המשותף (אלא אם כן, הוחלט אחרת בהסכמת כל בעלי הדירות, או מקום שמדובר בתמ"א 38 בביצוע עצמי).

68. כמו-כן, כבר נקבע בפסיקה כי אין ליחס חשיבות למצבה הפיזי ולשווייה של הדירה המיועדת להריסה ראו בעניין את עש"א (ת"א) 14413-02-22 שלמה שוחט נ' יוכבד פרץ (נבו, 26.4.22) (להלן: "עניין שוחט") שם נקבע בסעיף 33:

"השאלה השנייה לה נדרשתי בעניין ניסני, נסבה על מהות השוויון בין בעלי הדירות. אשר לכך, קבעתי כי לעמדותי השוויון הרלוונטי לענייננו הוא השוויון המהותי ולא דווקא השוויון הכלכלי. תימוכין מרכזי לקביעתי זו מצאתי בהוראות תמ"א 38 ובתמריצים אשר היא מקנה. תמריצים אלו – בכל הנוגע לבעלי הדירות הקיימות – כוללים תוספת שטח והטבות זהות לכל אחת מהדירות וזאת בין אם מדובר בדירה גדולה ובין אם מדובר בדירה קטנה, בין אם מדובר בדירה אשר שוויה ההתחלתי גבוה יותר ובין אם נמוך ובין אם מדובר בדירה בקומה גבוהה יותר ובין אם בקומה נמוכה. כך, בהתאם לתמ"א 38, התמריצים הם אחידים – תוספת שטח מקסימאלי של 25 מ"ר – באופן קטגורי לכל דירה – קטנה או גדולה. זאת, הגם שלדירה קטנה מוקנה שיעור קטן יותר של הרכוש המשותף מזו של דירה גדולה וכפועל יוצא מכך על פניו גם תרומתה לפרויקט – קטנה יותר מזו של דירה גדולה. לכך יש להוסיף ולציין כי בפרויקטים של חיזוק מתווספת ככלל מעלית לבניין אשר ברי כי ערכה הכלכלי לדירות הגבוהות גבוה מזה שיתווסף לדירות הנמוכות יותר. מכל האמור נובע כי הדגש בתמריצים הניתנים במסגרת התמ"א אינו על תמריצים אלה ככללית אלא על תמריצים אלה מהותית-כמותית.

יתרה מכך, בפרויקט מסוג תמ"א 38/2 - קרי בפרויקט בו נהרס הבניין ונבנה על ידי היזם מחדש, מתחדד עוד יותר – מבחינת נקודת הראות של היזם - העדר הרלוונטיות לשוויון הכלכלי ההתחלתי של הדירות. זאת הואיל ובפרויקט כאמור, נהרס הבניין ונבנה מחדש ומשכך מנקודת ראותו של היזם – תרומתה של דירה מטופחת, השווה במצבה ההתחלתי יותר, זהה לתרומת דירה שאינה מטופחת בשווי התחלתי נמוך יותר – באשר תרומתה של זו גם זו מתמצית בחלקה במקרקעין עליהם בנוי הבניין, הא ותו לא. בהתאמה לכך, אקדים ואציין כי לעמדותי, קביעה שדירה השווה יותר במצבה ההתחלתי תהיה זכאית לקבל תוספת תשלום או פיצוי כספי לאור זאת, משמעה הכנסת אלמנטים אשר אינם רלוונטיים ליזם, למערכת היחסים בין בעלי הדירות לבין היזם. שכן, כאמור מנקודת המבט של היזם, אין כל רלוונטיות לשווייה ההתחלתי של הדירה.

אציין כי תימוכין נוסף לקביעתי ולפיה השוויון הרלוונטי לענייננו הוא הכמותי ולא הכלכלי, ניתן למצוא בדברי בית המשפט העליון בעניין דורפברגר, אשר הובאו לעיל ובהתאם להן האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא רווחיהם ולשפר מצב דירותיהם, אלא, האינטרס הציבורי בחיזוק המבנים.

ריכוז האמור מלמד ראשית שבחינת השוויון בין התוספות לכל אחת מהדירות יבחן קטגורית, כאשר "כלל האצבע" יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות שטחים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דומות במהותן, בהבדל מדומות בשוויין או בתוספת הערך שהן מוסיפות לכל אחת מהדירות. שנית – שעל מנת שהתנגדותו של המיעוט תשמע, הרי שעליו להראות כי הפגיעה בזכויותיו היא מהותית שאם לא כן, המזור לדייר כאמור יהיה, לכל היותר, בתשלומי פיצוי. (ההדגשות שלי- דק"ב).

69. לא מצאתי לדון בטענת הנתבעים לפיה הבית כולל מספר כניסות וכי הדירות בכניסה בה מצויה דירת הנתבעים 1,2 "שוות יותר" מהדירות בכניסה האחרת, וזאת משלא נקבע בתקנון החל על הבית (שהוא התקנון המצוי) כי הבית מופרד לכניסות ו"מששווין השונה", לכאורה, של הדירות "בכניסות" השונות לא הוכח בראיות.

למעשה, על פי הדין, בהעדר תקנון הקובע כי לבית כניסות נפרדות או מתקנים נפרדים, ומשהבית נושא ההליך לא הוכרז כבית מורכב, במובן סעיף 59 לחוק, ספק אם יש מקום לראותו ככזה.

70. אשר על כן, אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה חישוב התמורות אמור להביא בחשבון את שיעור החלקים ברכוש המשותף או לעמוד ביחס הולם לשווי הדירות הנוכחי ומצבן הפיזי.

71. אני סבורה כי מנגנון תמורות המתייחס לשטח הבנוי הקיים של בעלי הדירות, בתוספת שטח אחיד, הוא מנגנון שוויוני (ובמאמר מוסגר אציין כי הוא גם המנגנון המקובל והנפוץ ביותר בקרב בתים משותפים המבצעים פרויקטים מעין אלו, ראו לעניין זה עדותו של השמאי אריה קמיל בעל ניסיון רב בתחום, בעמ' 18 לפרוטוקול מיום 6.7.21 שורות 4-1: **"אני עוסק בעשרות פרויקטים לא נתקלתי בפרויקט שהולך לפי החלק ברכוש המשותף למרות שיש מחסנים שצמוד להם חלק מאד גדול ברכוש המשותף. מקבלים תמורות לפי השטח המדוד. התב"ע של תל אביב היא נפחית וזה גם תורם לכך שזהו מנגנון רלבנטי..."**). (ההדגשות שלי דק"ב).

72. הרציונאל העומד בבסיסו של מנגנון זה הוא שהתמורה שניתנת ליום כוללת בחובה שטח זהה לשטח הבנוי (עפ"י היתר כדין) המתבטא בזכויות הבניה הקיימות (המגולמות בשטחי הדירות הקיימות) בתוספת הזכויות השוויוניות שניתנות בהתאם לתמ"א (המגולמת בתוספת התמורה האחידה) ותוספות נוספות הניתנות במסגרת התמ"א.

73. לעניין עדיפות מנגנון התמורה האחידה לעומת התמורה הדיפרנציאלית, אפנה גם למאמרם של עו"ד אברהם ללום ועו"ד ברק פרי, **"תמ"א 38 כמלכודת חברתית – גם לי גם לך לא יהיה, תמורה אחידה מול תמורה דיפרנציאלית בפרויקטים במסגרת התחדשות עירונית"**, כתב העת מקרקעין, כרך ט"ז (2) אפריל 2017.

74. כפי שמציינים המלומדים הנ"ל, למנגנון "התמורה האחידה" יתרונות בולטים, כאשר היתרון הבולט שבהם הוא מנגנון מניעת סיכול הפרויקט בידי בעלי זכויות בגין הרצון "לקבל יותר", באופן היוצר עיכובים ארוכים בשל הצורך במתן הסברים ושכנוע עד להנחת דעתם של כל בעלי הזכויות בבית על הבדלי התמורה.

דומה כי הליך זה מדגים את הקושי שנוצר, גם מקום שבו הוחלט על תמורה אחידה, וזאת בהסכמת בעלי הדירות. התחשבות ושמאות דקדקנית מצד כל גורם בבית המשותף עלולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסרב ולסבך הליך מורכב ממילא, ובכך עלולה להיות מסוכלת טובת הרוב ומטרת התכנית שהיא שמירת חיי אדם.

75. משכך, אני קובעת כי מנגנון התוספת האחידה הוא מנגנון שוויוני וראוי.

76. משהטענה דלעיל הוסרה מן הדרך, אפנה עתה לבחון את טענת הנתבעים בדבר העדר שוויוניות בתמורות, על פי ההסכם.

התמורה הקבוצה בהסכם קיימת פגיעה במיעוט

77. מחומר הראיות ומהעדויות עלה כי התמורות בהסכם מבוססות על "הנוסחה הבאה":

תוספת תמורה אחידה (20 מ"ר) לשטחן המדוד בפועל של כל אחת מהדירות בכפוף לאילוצי תכנון.

מקום שלא ניתן מבחינה תכנונית ליתן דירה ההולמת את שטח הדירה הקיים בצירוף התוספת האחידה (אלא יותר או פחות מכך) על בעל הדירה לשלם תמורת המטראז' המתווסף לדירתו (מקום שמדובר בתוספת מעבר לתוספת האחידה), או לקבל פיצוי כספי (מקום שמדובר בתוספת שטח הקטנה מהתוספת האחידה).

גובה הפיצוי שהוסכם עומד על סך של 40,000 ש"ח למ"ר.

לכל דירה תתווסף מרפסת בשטח של 12 מ"ר וכן יוצמדו לה חניה בחניון תת קרקעי ומחסן.

כל בעלי הדירות אמורים "לעלות" במסגרת הפרויקט 2 קומות לעומת מיקום דירתם המקורי (קומה אחת ללא חיוב ואילו קומה נוספת בחיוב של 30,000 ₪). מקום שלא תתאפשר עליית קומה כאמור לעיל יזוכה/יחויב בעל הדירה בגין "אבדן ערך עליית קומה" בסך תואם (30,000 ₪).

הפיצוי בגין "מטראז' נגרע" או "ירידה בקומה" לא ניתן בכסף כי אם באמצעות שינוי ("שדרוג") המפרט הטכני של הדירה, לרבות המטבח שיותקן בה ועוד.

ישולמו דמי שכירות החל ממועד פינוי הדירה בפועל ועד למועד מסירת הדירה החדשה בצירוף ערבות אוטונומית עבור דמי שכירות בהתאם לקביעת שמאי מטעם הבנק המלווה כפי שיחושב בסמוך למועד הפינוי.

(ראו סעיף 29 לתצהיר עדותו הראשית של מר רשף – בעל דירה בבית וחבר נציגות).

על פני הדברים מדובר, אפוא, במנגנון שוויוני ואחיד לכל בעלי הדירות.

78. בהסכם נקבעו מנגנונים המפצים את בעלי הדירות ככל שבפועל לא יתאפשר על פי ההיתר להוסיף לדירתם את התוספת האחידה שנקבעה בהסכם (ראו סעיף 8.6 להסכם) ולכל בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות התאפשר לרכוש מטרים נוספים ולהמיר דירתם בדירה גדולה יותר באותו מחיר למ"ר.

79. איני מוצאת מקום להידרש לטענות הנתבעים בעניין השוני בין טבלאות האיזונים השונות שהוצגו בפניהם, ולחוסר השוויוניות הנובע מטבלאות אלו, שכן הוסבר והוסכם כבר בדיון הראשון בהליך מהי הטבלה הרלבנטית (טבלה מס' 2 המופיעה בעמ' 12 לחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים 1,2) וכי בטבלאות אחרות נפלו טעויות סופר, על כן, טבלה זו תהווה את נקודת המוצא לדיון.

נקודת מוצא נוספת לדיון היא כי אפליה הינה נקיטת יחס שונה בין שווים כפי שנקבע בפסק הדין עש"א (ת"א) 32926-01-22 ישראל ניצה נ' יהב רון (15.6.22, פורסם בבנו) – יכונה להלן: "פרשת רון": "על מנת שתתקבל טענת אפליה על הטוען לאפליה להראות כי הוא שווה לקבוצת השוואה ולמרות זאת ננקט כלפיו יחס שונה".

80. אני סבורה כי לא עלה בידי הנתבעים 1,2 להוכיח חוסר שוויוניות בתמורות למול דירות הדומות לשלהם (ראו נספח ב' להסכם שצורף לכתב התביעה וטבלת האיזונים השנייה בעמ' 12 לחו"ד המומחה מטעם הנתבעים 1,2).

אני סבורה כי הנתבעים 1,2 משווים את דירתם לדירות שנתונין אינם זהים או דומים, וכי בהשוואה לדירות דומות לשלהם התמורה שניתנה לדירתם היא שוויונית. ואפרט –

דירתם של הנתבעים 1,2 היא דירה תת חלקה 4 ששטחה הרשום הוא 85 מ"ר, שטחה המדוד בפועל הוא 100.8 מ"ר (ראו עמ' 12 לחוות דעת השמאי מאירוביץ), הממוקמת בקומה הראשונה של הבית.

עיון בנסח הרישום מלמד כי הדירה הדומה ביותר לדירת הנתבעים 1,2 היא דירתה של משפחת בורשטיין (חלקת משנה מס' 8) שהיא דירה ששטחה הרשום הוא 85 מ"ר ושטחה המדוד הוא 100.6 מ"ר, הממוקמת בקומה השנייה של הבית.

דירת התמורה המגיעה למשפחת בורשטיין על פי ההסכם היא בשטח של 116 מ"ר, שהוא שטח זהה לשטחה של דירת התמורה של הנתבעים 1,2.

בהתאם למנגנון התמורה האחידה תמוקם דירת התמורה של משפחת בורשטיין בקומה הרביעית (2 קומות מעל דירתה המקורית), ודירת הנתבעים 1,2 תמוקם בקומה השלישית (גם כן 2 קומות מעל דירתה המקורית). באופן דומה, דירת התמורה של משפחת פורת, שהיא דירה ששטחה 116 מ"ר, עתידה להיות ממוקמת בקומה החמישית של הבית (2 קומות מעל מיקום דירתם הנוכחית) – ביחס להבדל בשטח דירת פורת – ר' להלן.

עוד מצאתי, כי הרוב המכריע מקרב בעלי הדירות מקבלים בפועל תמורה פחותה מהתמורה האחידה שנקבעה בהסכם, כאשר הגריעה בתמורה האחידה מדירת הנתבעים אינה הגבוהה ביותר דהיינו: לבעלי דירות אחרים, נגרע שטח רב יותר מהתמורה האחידה לעומת הנתבעים, ולכן איני רואה בכך אפליה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעיון בטבלה הרלוונטית, עולה כי דירת משפחת פישלר היא דירה בקומה ב' ששטחה הרשום 83 מ"ר, שטחה המדוד הוא 97 מ"ר ושטח הדירה המתוכנן בפועל הוא 112.5 מ"ר. נתוני דירתם דומים, אפוא, לנתוני דירת משפחת רשף (ששטחה הרשום 83 מ"ר ושטחה המדוד הוא 98.8 מ"ר), וגם התוספות דומות. דירת רשף זכאית לדירה בשטח של 112.5 מ"ר בדומה לדירת פישלר. דירתם גם דומה לדירת משפחת כהנא (שטח רשום 85 מ"ר, שטח מדוד 97.1 מ"ר) הזכאית לתמורה של 112.5 מ"ר. וכן לתמורה לה זכאית משפחת סקלסקי (113 מ"ר). אציין כי שטחה המדוד של דירת סקלסקי הוא 101.9 מ"ר שהם כ- 4 מ"ר מעבר לשטחה המדוד של דירת הנתבעים 5-10 אלא שהנתבעים 5-10 התעלמו מנתונים שאינם נוחים להם.

עיננו רואות, אפוא, כי לא קיימת אפליה לרעת דירות הנתבעים לעומת דירות בעלות נתונים דומים, בוודאי לא באופן המהווה "פגיעה מהותית".

81. אך בכך לא סגי – על פי טבלת האיזונים השנייה, וכפי שהוסבר לעיל, עלה בידי הנתבעים להוכיח כי בעלי דירות מסוימים בבית מקבלים דירה מורחבת מעבר ל-20 המ"ר שהוגדרו כ"תמורה אחידה".

לדוגמה, משפחת ישורון בעליה של דירה בקומה ראשונה ששטחה הרשום הוא 67 מ"ר, שטחה המדוד הוא 82.5 מ"ר והיא **אמורה לקבל** דירת תמורה בשטח של 102.5 מ"ר (82.5 +20). בפועל, היא מקבלת דירה חדשה בשטח של 110.6 מ"ר. המדובר, אפוא, ב"עודף" של 8.1 מ"ר מעבר לתמורה האחידה (20 מ"ר) וזאת שעה שהנתבעים מצויים בחסר לעומתה.

משפחת פורת, שהיא בעלת דירה ששטחה הרשום 85 מ"ר, שטחה המדוד הוא 101.6 מ"ר מקבלת דירה בפרויקט ששטחה הוא 139.2 מ"ר. מכאן, שמדובר בתוספת של 17.6 מ"ר מעבר לתמורה האחידה. גם כאן, מדובר בשוני לעומת הנתבעים שמצויים, כאמור, בחסר, לעומת התמורה האחידה, כפי שפורט לעיל.

82. התובעים טענו בעניין זה כי על אף האמור לעיל מתקיים שוויון בין בעלי הדירות, משום שאותם בעלי הדירות רכשו את העודף מעבר לתמורה האחידה מאת היזם. לא מצאתי לקבל טענתם זו משום שספק, לדידי, אם היזם היה זכאי למכור להם את אותם מטרים ואם אותם מטרים היו בכלל קניינו של היזם.

ואבהיר-

בהסכם נקבע כי "הבניין החדש" שיקים היזם יכלול 17 דירות חדשות אשר שטחן הכולל לא יעלה על 1,600 מ"ר (ראו עמ' 4 להסכם). הפועל היוצא הוא שבעלי הדירות הקנו ליזם בתמורה לחיזוק הבית מפני רעידות אדמה כמפורט בהסכם עד 17 דירות ועד 1,600 מ"ר.

83. המומחה מטעם התובעים נשאל בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.21 שורות 33-46 אם משפחות ישורון פורת ודיאמנט רכשו מטרים נוספים והני"ל אישר בעדותו כי המשפחות הללו אכן רכשו מ"ר נוספים לפי הפירוט הבא -

ישורון רכשו – 10.5 מ"ר (ראו שורה 33), פורת רכשו – 20.4 מ"ר (שורה 39) ודיאמנט רכשו 1.5 מ"ר (ראו שורה 46).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהמשך, נשאל המומחה מטעם התובעים אם סה"כ השטחים הנ"ל מסתכמים ל- 32.4 מ"ר והשיב בחיוב (ראו השאלה בעמ' 12 שורות 47-48 ותשובה בעמ' 14 שורה 1).

משנשאל המומחה מטעם התובעים האם המטרים הנוספים שרכשו משפחות דיאמנט ישורון ופורת נרכשו **מאת היזם** או **מאת בעלי הדירות**, השיב העד, כי הוא מניח שאלו נרכשו מתוך חלקו של היזם (ר' עמ' 13, שורות 25-28, וכן עמ' 12, שורות 47-48).

בפועל, העד, שהוא עד מומחה (שעיין בהסכם ובהיתר), חיווה דעתו במסגרת חוות דעתו שהוגשה לתיק, כי סך הכל שטחי היזם בהתאם לבקשה להיתר בדירות היזם המתוכננות הוא 1,581.8 מ"ר. המשמעות היא שהיזם "זכאי", לכאורה, לקבל ולמכור כ-19 מ"ר נוספים (ההפרש בין 1,581 ל-1,600). אך העד לא ידע לומר האם סה"כ 1,581.8 מ"ר להם, לכאורה, זכאי היזם חושבו **אחרי** שהופחתו מהם 32.4 מ"ר שנמכרו לבעלי הדירות הנ"ל, אם לאו (ר' עמ' 13 לפרוטוקול מיום 6.7.2021, שורות 32-33).

הפועל היוצא מכך הוא שאם סה"כ שטחי היזם בדירותיו לא כוללים את השטחים הנ"ל (שכאמור נמכרו על ידי היזם) אזי סה"כ שטחי היזם בפרויקט יעמוד על **1614.2** מ"ר (שהם 14 מ"ר מעבר לתמורה המגיעה לו על פי ההסכם).

וככל שסה"כ שטחי היזם הם 1,581.8 מ"ר כולל ה- 32.4 מ"ר שמכר לבעלי דירות בבית, אזי היזם היה רשאי למכור תוספות שטח אלו לבעלי דירות בבית.

לגישתי, במקרה בו סה"כ שטחי היזם אינם כוללים את המ"ר הנוספים (מעל התמורה האחידה) זכאים בעלי דירות המעוניינים לרכוש דירות מוגדלות לקנות אותם מאת בעלי הדירות האחרים ולא מאת היזם (כל עוד לא הוכח כי היזם זכאי לשטחים אלו והדבר כאמור לא הוכח). במקרה כזה, צריכים היו בעלי הדירות לנהל לשם כך מו"מ ביניהם ולקבוע מי בעלי הדירות זכאי לרכוש את המטרים הנוספים, באיזה מחיר ובאילו תנאים.

84. בהינתן שנקבע בהסכם כי הפיצוי בגין כל מ"ר שנגרע מהתמורה אחידה הוא 40,000 ₪ אזי שוויים של 14.2 מ"ר, משמעו "אובדן" שווי לבעלי הדירות בבית בסך מוערך של 568,000 ₪ (ודוקו : היזם העיד כי הוא מכר את הדירות להן הוא זכאי על פי ההסכם במחיר של 55,000 ₪ ויותר (ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.21 שורות 44-46 ועמ' 9 שורות 1-3).

85. אוסיף ואומר, כי לנוכח העובדה שהוסכם על הצדדים כי טבלת התמורות המחייבת היא הטבלה שבעמ' 12 לחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים, אך קיימת אי-התאמה בין נתוני הטבלה הנ"ל לבין טבלת חלוקת שטחי הדירות בין היזם לבעלי הזכויות (ראו עמ' 8 לחוות דעתו של מר אריה קמיל) וכן לטבלת התמורות בהסכם אני מתקשה להסתמך על נתוניה.

כמו כן, אני מתקשה לסמוך על נתוני המומחה מטעם הנתבעים 1,2 משום שגם בחוות דעתו נפלו טעויות בהן הודה המומחה בחקירתו ונמנע מלתקן כדלהלן :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ש: תאשר לי שבטבלה איך הגעת למסקנה שסרור קופחו ב- 8.8 מטר. תאשר לי בבקשה שלפי הטבלה בעמ' 11 שאתה ערכת, הכנסת בעמ' שטח הדירה למשפחת סלסקי ולמשפ' דיאמנט 155.5 מטרים. אם הנתון שגוי הטבלה שגויה נכון ?
ת: כן צריך לערוך אותה מחדש, אני יודע כבר שהנתון הזה שגוי.
ש: אתה יודע היום שהנתון הזה שגוי ?
ת: כן.
ש: ממתי אתה יודע שהנתון הזה שגוי ?
ת: מאז קראתי את חוות הדעת מהשמאי היזם.
ש: התכוונת לקמיל ?
ת: כן. " (ראו עמ' 43 לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.21 שורות 8-17).

86. הנתבעים שבו וטענו בפניי כי הם מעוניינים בתוספת שטח פיזי לדירותיהם חלף פיצוי כספי. אולם, מעיון בטבלת שטחי דירות היזם אני למדה כי הדירות שאמורות להיבנות על ידו הינן דירות קטנות, יחסית, שאינן יכולות לאפשר תוספת אחידה של 20 מ"ר לכל בעלי הדירות וככלל, שטחי דירות היזם קטנים משטחי הדירות שהוקצו לבעלי הדירות שבפניי ועל כן פיצוי בדרך האמורה אינו אפשרי לדעתי.

האם מקום שיימצא שהיזם מכר, לכאורה, שטחים שאינם שייכים לו באופן היוצר פגיעה כלכלית יש בכך להביא לאיונו של הפרויקט

87. לאור העובדה שאין חולק כי הפרויקט מיטיב עם כלל בעלי הדירות וכל בעלי הדירות מעוניינים להוציאו אל הפועל (ראו דברי ב"כ הנתבעים 1,2 בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום שורה 26) ובהינתן שלא הוצגה לי תכנית אלטרנטיבית בעלת היתכנות תכנונית (ראו בעניין זה גם עדות הנתבע 1 בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 25-26).

איני סבורה שפגיעה כלכלית, גם אם תוכח, אמורה להביא לאיון הפרויקט.

88. אני סבורה כי בנסיבות העניין יש לאפשר את הוצאת הפרויקט אל הפועל. עם זאת, יש להתנות את הוצאתו אל הפועל בתנאי.

89. התנאי הוא כי ימונה מומחה מטעמי אשר יבחן את התמורות שניתנו במסגרת ההסכם לכל בעלי הדירות וייקבע, האם ה-מ"ר הנוספים שנמכרו למשפחות דיאמנט ישורון ופורת נמכרו מתוך שטחי "היזם" או מתוך השטחים להם זכאים בעלי הדירות.

90. ככל שה-מ"ר שנמכרו למשפחות הנ"ל שייכים על פי ההסכם לבעלי הדירות, יקבע השמאי מהו החלק היחסי של הפיצוי הכספי לו זכאים הנתבעים (אם יימצא שהם זכאים) בנסיבות העניין.

91. לשם הבטחת תשלום גובה הפיצוי יפקידו התובעים (יחד) סך של 610,000 ₪ המהווה כפל הפיצוי שנדרש על ידי הנתבעים 1,2 במסגרת חוות דעת השמאי מטעמם, שכן 2 דירות המתנגדים טוענים לזכאות לפיצוי (הגם שהנתבעים 5-10 לא הגישו חוות דעת שמאי כלל). הסכום יופקד בנאמנות בידי ב"כ בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

92. הפיקדון הנ"ל יופקד בתוך 30 יום מהיום.

93. ככל שהנתבעים 1,2 לא יחתמו על ההסכם בתוך 7 ימים מיום הפקדת הפיקדון הנ"ל יוסמך ב"כ בעלי הדירות לחתום בשמם על ההסכם ונספחיו בתנאים שנקבעו בו בכפוף להתחייבותו להעביר לנתבעים מתוך הסכום הנ"ל את גובה הפיצוי כפי שייקבע על ידי לאחר קבלת חוות דעת המומחה.

עתה אעבור לדון ביתר טענות הנתבעים -

האם הנתבעים נפגעו כתוצאה מ"אובדן" ההזדמנות לשדרג את דירותיהם

94. אני קובעת כי לנתבעים 1,2 ניתנה הזדמנות לשדרג את דירתם ולרכוש דירה גדולה יותר, בתנאים שהוצעו לכל בעלי הדירות, אך הם בחרו שלא לעשות כן (ראו עדות הנתבע 1 בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 9-29).

95. מטעם הנתבעים 5-10 לא נשמעו עדויות, ועל כן אני מעדיפה את גרסת התובעים לפיה לכל בעלי הדירות בבית ניתנה אפשרות לשדרג את דירתם וכי הזדמנות זו לא נוצלה על ידי הנתבעים הנ"ל.

96. בעל דירה "הנוטש" את הליך המו"מ, אינו רשאי לצפות כי האופציה "לשדרוג" תעמוד לו לעד.

ההסכם ותנאיו

97. אקדים ואציין כי אמנם ההסכם לא צורף לתצהיר עדותו הראשית של העד רשף (בעל דירה בבית) מטעם התובעים מפאת גודלו, עם זאת, העד התייחס להסכם במפורש בתצהירו והפנה לנספח הרלבנטי בכתב התביעה (ראו סעיף 38 לתצהירו). על רקע האמור לעיל, ועל רקע העובדה שכל הצדדים מכירים את ההסכם, העירו הערות לגביו, ואף חקרו לגביו, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים 1,2 כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת אי צירוף מסמך מהותי (ראו החלטתי מיום 13.4.22) ואני קובעת כי יש לראות בהסכם שצורף לכתב התביעה כחלק בלתי נפרד מראיות התובעים.

98. בהתאמה לפסק הדין שניתן ע"י כב' השופטת שיצר בתיק עש"א (ת"א) 55119-02-14 קדרון נ' זוהר (נבו, 23.2.2015) אני סבורה כי המפקח על רישום מקרקעין רשאי להתערב בהסכם ובתנאיו.

עם זאת, בהתאמה להלכה שנקבע בעש"א (חי') 5280-07-15 ענת פרחי נ' יונתן מנור (נבו, 18.1.2016):

"הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

99. כאמור, סמכותו של המפקח אינה לנסח הסכם חדש בין הצדדים. ההסכם בין בעלי הדירות לבין היזם הוא תולדה של מו"מ ממושך שהתנהל ביניהם, כאשר במהלכו הצדדים היו מיוצגים בידי עורכי דין. תנאיו המסחריים של הסכם לביצוע פרויקט מעין זה נגזרים ממצב הנכס נושא ההליך, מהיקף הפרויקט, משווי הזכויות הנמכרות, תנאי השוק, ממידת האטרקטיביות של הדירות החדשות שייווצרו, רצון בעלי הדירות ועוד, והם תולדה של מערכת איזונים שונים בהסכם ונסיבות חיצוניות (קיום יזם אלטרנטיבי ועוד).

100. הנתבעים 3-10 העלו שלל דרישות בנוגע להסכם, לרבות קביעת מועדי ביצוע, פינוי הדירות רק בחודשי הקיץ, הארכת משך מועד התראת פינוי מ-60 ל-90 יום, איסור רישום הערת אזהרה לרוכשי הדירות החדשות ועוד.

על פניו, דרישותיהם הן דרישות לגיטימיות, אך הן מצריכות "קיבול" מצד היזם.

לטענת הנתבעים הנ"ל, היזם היה נכון להסכים לתנאים שהועלו על ידם בכפוף לחתימתם על ההסכם. משהנתבעים הנ"ל לא חתמו על ההסכם באותו מועד אין לראות בכך כ"קיבול" מצד היזם. ולא ניתן לחייב את היזם כיום להתקשר בתנאים אלו.

101. משלא הניחו הנתבעים בפני חלופת ביצוע לפרויקט בתנאים מיטיבים מאלו שסוכמו (או למצער בתנאים אותם דורשים הנתבעים 5-10 שבפניי) ומשלא הוכיחו בראיות כי התנאים הינם בלתי סבירים, אני קובעת כי התנאים בהסכם שנקבעו על ידי הצדדים (שהם 12 מתוך 14 בעלי דירות בבית) הם תנאים סבירים ואיני מוצאת להתערב בהם.

ניגוד עניינים

102. טענת ניגוד העניינים בה נגוע לכאורה עו"ד תום זילברשטיין אשר ייצג את בעלי הדירות במו"מ עם היזם, נשענת על הטענה אותה ביקש ב"כ הנתבעים להוכיח ולפיה קיימת קורלציה וקיים "קשר סיבתי" הדוק בין "הירידה בתמורות" לבעלי הדירות שהובטחו במסגרת הפרויקט למול "עליה בגובה שכר הטרחה לו זכאי ב"כ בעלי הדירות". לטענת הנתבעים 1,2 "המתאם" בין הנ"ל מעיד על ניגוד העניינים.

עוד טען ב"כ הנתבעים 1,2 כי ב"כ בעלי הדירות מייצג בעלי דירות במספר פרויקטים למול היזם באופן שיוצר ביניהם תלות עד כדי כך שב"כ בעלי הדירות "סמוך על שולחנו של היזם".

103. אדגיש כי טענת "ניגוד העניינים" אינה זהה לטענה בדבר ייצוג שאינו נאות דיו או רשלני (הגם שניגוד עניינים עשוי להביא לכך). לטעמי, אין די בטענה כי תנאי ההסכם עשויים היו להיות טובים יותר או ראוי כי יהיו טובים יותר כדי להוכיח טענה זו. לדידי, יש להוכיח את הטענה כדבעי, והטענה הרלבנטית לא הוכחה ברמה הנדרשת.

104. הוכח בעדותו של הנתבע 1 כי הוא עצמו הסכים ובהרבה בב"כ בעלי הדירות ולא היזם, וזאת משום שסבר שמדובר בעו"ד אמין שישרת נאמנה את בעלי הדירות וישמור על האינטרסים של בעלי הדירות (ראו עמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 30.11.21 שורות 40-42 ו-46-48).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שוכנעתי, אפוא, כי בעלי הדירות הם אלו שבחרו את בא כוחם, ולא היזם, ולכן לא מצאתי לקבל את תאוריית הקונספירציה שלא הוכחה.

105. מעדות עו"ד זילברשטיין, שהיתה מהימנה בעיני, שוכנעתי כי הסיבה לעליית שכר הטרחה נבעה מכמות העבודה שהושקעה מצד משרדו בפרויקט, ייצוג אשר נמשך על פני 3 שנים, ושבהלכו הוחלפו בין הצדדים למעלה מ- 20 טיוטות (ראו עמ' 26 לפרוטוקול מיום 29.11.21 שורות 33-37 וכן עמ' 27 לאותו פרוטוקול שורות 43-31).

106. שוכנעתי כי "הירידה בתמורות" לא נבעה מ"ניגוד עניינים" וכי ההצעה הראשונית בדבר תוספת של 25 מ"ר לדירות נעשתה על רקע מידע תכנוני שהיה ידוע בעת הרלבנטיות, וזאת טרם ביצוע מדידות של הדירות (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.21 שורות 43-42). בעקבות מדידה זו, שתוצאותיה לימדו כי שטחי הדירות גדולים מן המצופה, הודיע היזם כי לא יוכל לתת תוספת של 25 מ"ר אלא תוספת של 20 מ"ר בלבד.

107. טענת הנתבעים 1-2, כי התמורות שניתנו במסגרת ההסכם הן בלתי סבירות בעליל ונובעות מייצוג כושל, לא הוכחו, לדעתי.

108. לא הוכח כי ב"כ בעלי הדירות ייצג את היזם במסגרת הפרויקט או כי הוא נגוע בניגוד עניינים.

109. גם אם תנאים מסוימים בחוזה עשויים היו להיות מיטיבים יותר עבור בעלי הדירות (כגון קביעת מנגנון הצמדה לפיצוי) הדבר אינו מעיד בהכרח על קיום "ניגוד עניינים" כנטען, בפרט לאור עדותו של מר רשף לפיה בעלי הדירות הסכימו לתנאים הרלבנטיים.

110. החלטות ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין שצורפו לסיכומי הנתבעים (שלא כדין), אף הן אינן מצביעות על מקרה בו ייצוג חוזר של דיירים למול יזם מהווה ניגוד עניינים, אלא עוסקות במקרים אחרים שלא כבענייננו.

לפיכך אני דוחה טענה זו.

טענת הנתבעים 5-10 לפיה משפחות סקלסקי ורשף מקבלות זיכוי כספי עודף בגין מטבח

111. התובעים הצהירו כי הטבלה המחייבת לידם היא טבלת האיזונים המופיעה בעמ' 12 לחוות דעת המומחה מטעם הנתבעים.

112. הטבלה הרלבנטית אינה כוללת אזכור של זיכויים כספיים ולא ברור על מה בדיוק מבססים הנתבעים 5-10 את טענתם בעניין זה.

113. סטייה מטבלת התמורות מזכה את בעלי הדירות במנגנון הפיצוי כפי שנקבע בתנאי ההסכם. אך לא עלה בידי הנתבעים 5-10 להוכיח כי המשפחות הנ"ל מקבלות זיכוי כספי עודף, בניגוד להסכם, שלא כדין.

אשר על כן הטענה נדחת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התייחסות לטענות הגנה נוספות שהועלו על ידי הנתבעים

114. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה יש לשלם לבעלי הדירות פיצוי בגין "אבדן מ"ר" בין מה שניתן להם בהסכם לבין 25 מ"ר שצריכים היו להינתן להם בהתאם ל"מגמת השוק" (כפי שנטען לראשונה בסיכומיהם) וזאת מאחר שלא הוכחה בפני "מגמת השוק" המצביעה על "הגדלת התמורות" (נהפוך הוא - ראו עדות המומחה מטעם התובעים בעניין זה).

115. שוכנעתי כי בשלב הטרם-חוץ הוצעה לבעלי הדירות תמורה של 25 מ"ר (בכפוף למדידה), וזאת בהתבסס על ההנחה כי שטחי הדירות זהים ועומדים על 91 מ"ר (למעט 4 דירות ששטחן כ-70 מ"ר בלבד), ברם, לאחר ביצוע מדידה של הדירות שבמהלכה עלה כי שטחי הדירות בפועל גדולים יותר משטחן הרשום, פחתה התמורה החוזית המוצעת ל-20 מ"ר – **תנאי לו הסכימו הרוב המכריע של בעלי הדירות.**

המדובר בתנאי מסחרי בהסכם שאיני מוצאת להתערב בו.

אוסף ואציין כי בעדותו של השמאי אריה קמיל העיד האחרון כי נדיר בעיר תל אביב לקבל הרכבה של 25 מ"ר במסגרת פרויקטים של תמ"א 38 וזאת לנוכח מדיניות העיריה (ראו עמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.21 שורות 25-26) ועדותו בעניין זה לא נסתרה. מכל מקום, לא הוכחה לי התכנות תכנונית ממשיית של פרויקט חיזוק עם כדאיות כלכלית בגדרו יינתנו לבעלי הדירות תוספת של 25 מ"ר על השטח המדוד של דירותיהם והנתבע 1 בעצמו העיד כי יזמים אחרים הציעו "את אותם תנאים פחות או יותר" (ראו עמ' 9 לפרוטוקול מיום 30.11.21 שורה 3).

116. אני דוחה את טענות הנתבעים 5-10 לפיהן בדירות הקיימות התקרות גבוהות וכי ניתן על פי התב"ע לבנות כך שגובה התקרה יהא 2.9 מ"ר נטו (ברוטו 3.3 מ"ר) בעוד שעל פי המפרט גובה הדירות רק 2.7 מ"ר.

ראשית, הטענה נזנחה בסיכומים. שנית, לא הוכח מהו גובה תקרת דירות הבית כיום. הנתבעים 5-10 לא הביאו עדים מטעמם או ראיות להוכחת עובדה זו. שלישית, גם אם ניתן לבנות כל דירה בגובה של 2.9 מ' לא הוכח כי בניית דירה בגובה 2.7 מ' מהווה פגיעה בבעלי הדירות, לא כל שכן שעה שכל הדירות נבנות בגובה זה.

117. לא מצאתי פגם בכך שהפיצוי בגין כל מ"ר לא ניתן בכסף אלא בשווה ערך ("שדרוגים"), וזאת לאור העובדה שקבלת פיצוי כספי, להבדיל ממתן פיצוי באמצעות הענקת שירותי בניה, עלולה להיות מחויבת בתשלום מס (ראו לעניין זה עדות מר אילון רשף בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.21 שורות 23-28).

עם זאת, אני סבורה כי ככל שבעל דירה מעוניין חלף פיצוי באמצעות "שדרוגים" לקבל פיצוי כספי תוך שעלות המיסוי תחול עליו בלבד, אזי ראוי שהיזם ישקול לאפשר לו לקבל הפיצוי בכסף בכפוף לנשיאתו של בעל הדירה במיסוי הכרוך בכך.

על אף האמור, משהוחלט על דרך הפיצוי הנ"ל באופן שוויוני לכל בעלי הדירות איני מוצאת להתערב בה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מרפסת דירת הנתבעים 1, 2

118. הצדדים חלוקים ביחס לשאלה האם שטח דירת הנתבעים 1,2 כפי שנמדד (100.8 מ"ר) כולל את שטח המרפסת הקיימת לדירתם (כונתה על ידם לפרקים "מרפסת סוכה" ולפרקים "מרפסת שמש"), אם לאו.

ודוק: מעדות היזם (ראו עמ' 8 לפרוטוקול מיום 6.7.21 שורות 10-12) מדידת הדירות בוצעה ע"י מודד שנשכר ע"י בעלי הדירות, ועדותו זו לא נסתרה. גם נתוני המדידה לא נסתרו.

ככל שהמרפסת לא נכללה בשטח הדירה המדוד, נשאלת השאלה האם יש להוסיף את שטחה לשטח הקיים המדוד של דירת הנתבעים 1,2.

119. שוכנעתי כי לדירת הנתבעים 1-2 קיימת מרפסת.

המרפסת הרלבנטית מופיעה בתמונה המצויה בחזית חוות דעת המומחה מטעם הנתבעים (ראו עדות מר מאירוביץ בעניין בעמ' 41 לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.21 שורות 4-6). עם זאת, לא הוכח מהן מידותיה או שטחה של המרפסת הרלבנטית.

הנתבעים 1,2 כמי שטוענים כי שטח המרפסת (2 מ"ר) לא נכללה בשטח דירתם, לא טרחו להמציא חוות דעת מודד. המומחה מטעם הנתבעים לא ציין את שטח המרפסת אלא רק כי "נמסר לו על ידי מזמין חוות הדעת כי קיימת הסכמה מצד היזם לפצותו על מרפסת הסוכה בסך של 50,000 ₪" (ראו סעיף 9.8 לחוה"ד בעמ' 14).

120. אציין כי מעדות המומחה מטעם הנתבעים עלה כי שטחה המדוד של דירת הנתבעים 1-2 (100.8 מ"ר) **כבר כולל את שטח המרפסת** (ר' תשובת המומחה לשאלתי בעמ' 50, שורות 22-25, לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.2021) באופן המשמיט את דרישת הנתבעים 1-2 בעניין זה.

121. השמאי מטעם התובעים העיד כי ככל שלמרפסת הרלבנטית היה היתר בניה, אזי ראוי היה לתת לה ביטוי ולהתחשב בשטחה בפיצוי (ר' עמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.2022, שורות 30-36), אך כפי שעלה בחקירתו הנגדית של היזם, מר אהוד בלום, נשאל האחרון מדוע לא התייחס לשטח מרפסת הסוכה של הנתבעים 1-2, הנ"ל השיב כי עד היום לא קיבל לידי שום אסמכתא לכך שיש לנתבעים היתר למרפסת הרלוונטית (ר' עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.2021, שורות 38-39, ור' גם עמ' 6, שורות 30-32). עדותו בעניין זה לא נסתרה.

122. יצוין כי לבקשת הנתבע 1 נמשך תצהירו על נספחיו, ומכאן שראיה בדבר קיום היתר בניה אינה מצויה בפניי.

123. בסיכומיהם טענו הנתבעים 1,2 כי יש בידם היתר בניה למרפסת, וכי הוא צורף כנספח י"ב לסיכומים, אלא שלא מצאתי נספח שכזה וממילא לא ניתן לצרף ראיות לסיכומים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

124. חזקה היא כי הנתבעים לא היו נמנעים מהגשת ראייה שהיא לטובתם.

"כלל הנקוט ע"י ביהמ"ש מימים ימימה, שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מביהמ"ש ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי ביהמ"ש להסיק מאי הצגתה מסקנות מכרעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". ((ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני (נבו, 16.12.80)).

125. אשר על כן, לא שוכנעתי כי יש להתחשב בשטחה של מרפסת זו לצורך מתן פיצוי משלא הוכח כי למרפסת זו קיים היתר בניה כחוק, ומשלא שוכנעתי כי שטחה לא נכלל בשטח המדוד של הדירה.

126. לפיכך, אני קובעת כי השטח המדוד של דירת הנתבעים 2-1 (100.8 מ"ר) אשר לא נסתר, הוא השטח הרלבנטי בו יש להתחשב בלבד.

האם יש ליתן לנתבעים 1,2 פיצוי בגין הובלת חפצים הלוך-חזור ודמי תיווך

127. על פי סעיף 7.2 להסכם התחייב היזם לממן את עלויות הובלת תכולת הדירה הנוכחית לדירה הזמנית ובחזרה לדירה החדשה בהתאם לסעיף 9.10 להסכם.

משכך, זכות זו עומדת לנתבעים 1,2 כמו גם ליתר בעלי הדירות.

128. לא מצאתי בהסכם כי קיים פיצוי בגין דמי תיווך למי מבעלי הדירות בבית, ועל כן איני מוצאת לקבל את דרישת הנתבעים 2-1 לקבלת פיצוי זה.

משלא הוסכם על מתן הטבה בדמות דמי תיווך אזי הענקתם רק לבעל דירה אחד מבין בעלי הדירות מהווה הפרת השוויון.

129. אציין כי אמנם הנתבעים 2-1 הם היחידים המתגוררים בדירה, ועל כן יכול וידרשו לממן הוצאה מסוג זה שלא קיימת לאחרים (אם כי קיימת גם האפשרות שיאתרו דירה חלופית בכוחות עצמם). מנגד, סביר כי לבעלי הדירות האחרים קמים חיובים אחרים (כגון פיצוי שוכרי דירותיהם בגין קיצור תקופת שכירות וכיוצא בזה).

יודגש כי האינטרס המוגן על ידי תכנית תמ"א 38 אינו אינטרס פרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם, אלא האינטרס הציבורי בחיזוק מבנים.

130. על כל פנים, אני סבורה כי מדובר בהוצאה זניחה, יחסית, לעומת התועלות המשמעותיות הקמות לנתבעים 1,2 כתוצאה מהפרויקט (תועלות שהם עצמם הודו בהן).

גובה הפיצוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

131. לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי סכום הפיצוי למ"ר (40,000 ₪) בגין הפחתת מטרים מהתמורה האחידה הוא סכום בלתי סביר בנסיבות העניין.

יודגש כי לצורך בדיקת סבירות הפיצוי בהתאם להסכם יש לבחון את שיעורו במועד הרלוונטי שהוא מועד החתימה על הסכם התמ"א (ראו פרשת רון לעיל בסעיף 18 לפסק דינה של כב' השופטת ביבלי) ולא שווי מ"ר בעיר תל אביב במונחים הפיננסיים ובתנאי שוק הנדל"ן דהיום (ראו עדות מר אילון רשף בעניין זה עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.21 שורות 38-41). מה גם שאותו מחיר למ"ר נקבע בהסכם גם ביחס למטרים שבעלי הדירות רשאים לרכוש מהיזם, כך שאם המחיר למ"ר נשחק במרוצת השנים מאז חתימת ההסכם הרי שהדבר משפיע באופן זהה על התועלת הצומחת לבעלי הדירות שמבקשים לרכוש מטרים מהיזם, ויוטעם כי לכל בעלי הדירות בבית ניתנה האפשרות לרכוש מטרים מהיזם באותו המחיר.

132. מעדות שמאי הנתבעים 1,2 עלה כי מחירי הנדל"ן ברובע 4, שהוא הרובע הרלבנטי, עלו בעשרות אחוזים בשנים הרלבנטיות.

"ש: ראינו איך ביססת את השווי 62,700 הוספת 5 אחוז על השיפוצ, אתה קבעת את זה ליום ושוי 7.7.20 נכון?

ת: נכון.

ש: העסקאות השוואה שלקחת הם חודש אוג' 19 ועד מאי 20 ? לפי ההיגיון אם מבקשים ממך חוות דעת מרץ 17 ? בינואר 18 האם נכון שהיית לוקח עסקאות השוואה שקודמות לינואר 2018 :

ת: מן הסתם.

ש: מהיכרותך את שוק הנדל"ן מינואר 2018 ליולי 2020 בשנתיים אלו כמה עלו מחירי הדירות ברובע 4 בת"א ?

ת: אני לא יכול לדעת במדויק משהו סביב 25 אחוז.

ש: כמה עלו מחירי הנדל"ן מחודש מרץ 2017 עד יולי 2020 ?

ת: כנראה יותר מ- 25 אחוז. " (ההדגשות אינן במקור – דק"ב)

(עמ' 45 לפרוטוקול שורות 37 עד 49) ובהמשך :

"ש: אם היית צריך לשום את שווי הפגיעה במרץ 17 אז היית צריך לנקות (צ"ל לנכות – דק"ב) 35% ?

....

ת: יכול להיות שכן אבל אין שום הצדקה לשום את זה במרץ 17" (עמ' 46 לפרוטוקול הנ"ל שורה 27).

133. בהינתן שמבחינת היזם אין משמעות בפרויקט הריסה ובניה מחדש לשיפוצ שנערך בדירת הנתבעים 1,2 אזי יש להפחית 5 אחוזים מהשווי, כפי שהוערך על ידי המומחה מטעם הנתבעים 1,2 (62,700 ₪ למ"ר). נוסף על כך, יש "למדד" את הפיצוי למונחי חודש מרץ 2017 (שהוא מועד חתימת ההסכם) ולכן יש להפחית למעלה מ- 25 אחוזים (ראו תשובתו לעיל). המומחה מטעם הנתבעים העיד כי למעשה שווי למ"ר הוא 58,000 ₪ (סכום עליו הוסיף מקדם של 7 אחוז בגין שיפוצ שאינו רלבנטי ו- 2 אחוזים נוספים בגין קומה וזאת מבלי שבחן את הקומות או מצבן הפיזי של הדירות בעסקאות ההשוואה).

ראו עמ' 43 לפרוטוקול הדיון 29.11.2022 שורות 1-3 בצירוף תשובות המומחה בעמ' 46 שורות 38-41).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

134. בהינתן שסכום הפיצוי הראוי הנטען ע"י הנתבעים 1,2 הוא 62,700 ש"ח למ"ר, ובהינתן שעל מנת להתאים סכום זה למועד הרלבנטי, שלדעתי הוא מועד כריתת ההסכם, יש להפחית מסכום זה 35% שהם כ-21,945 ש"ח, אני קובעת כי סכום הפיצוי העומד על 40,000 ש"ח הוא סביר.

גובה דמי השכירות

135. לא מצאתי כל פגם בכך שגובה דמי השכירות ייבחר במועד טרם פינוי הדירות. אני סבורה כי מנגנון זה מיטיב עם בעלי הדירות ובפרט עם הנתבעים שטוענים כי דירתם משופצת ואיכותית.

התייחסות לעדויות

136. בשולי פסק הדין אציין כי עדות המומחה מטעם הנתבעים (שהוא העד היחיד שהובא על ידם לעדות, שכן הנתבע משך את תצהיר עדותו הראשית) לא הותירה בי רושם חיובי. העד הודה בטעויות שנפלו בחוות דעתו (אותן לא טרח לתקן), והתרשמתי כי ניסיונו המקצועי בתחום פרויקטים דומים לפרויקט מושא ההליך דל.

עוד אציין כי הנ"ל העיד כי למעשה עם ביצוע תשלום בסך 305,000 ש"ח יהא בכך כדי לרפא את "חוסר השוויון" (ראו עמ' 50 לפרוטוקול הדיון מיום 29.11.21 שורות 22-33). הצעה לה הנתבעים עצמם לא הסכימו.

137. מעדות הנתבע 1 התרשמתי כי עיקר התנגדותו להסכם נבעה מהפיחות בתמורות לשיטתו, שכן לטעמו, "מגיעות" לו (סובייקטיבית) תמורות נוספות בשל העובדה שדירתו שופצה. יחד עם זאת, חוות הדעת מטעמו לא בחנה דירות נוספות ואין לדעת מהו מצבן הפיזי (ככל שבכלל מדובר בפרמטר שיש לקחת בחשבון וכפי שהוסבר לעיל איני סבורה כך). התרשמתי כי מטרתו היחידה של הנתבע היתה להשיא את רווחיו ללא התחשבות באפשרות שהתנהלותו עלולה להביא לנזק לבעלי הדירות ולפרויקט כולו ("אם מקבל" – "צ"ל" – "אקבל").

113 מ"ר אין לנו טעם לעזוב את הבית", עמ' 15 שורה 39).

ודוק: הגדלת דירת הנתבעים 1,2 ל-113 מ"ר, שהיא התמורה הניתנת להם בפועל, משמעה תוספת של 13 מ"ר לשטח הדירה המגלמת תוספת שווי מינימלית של 815,100 ש"ח (13 מ"ר X 62,700 ש"ח למ"ר לפי גרסת המומחה מטעמו), וזאת בנוסף לכל יתר התמורות והתועלות המתווספות ובהן תוספת חניה מקורה ומחסן שגם להם שווי לא מבוטל. כל זאת בנוסף לחיזוק הבית מפני רעידות אדמה וחדוש כלל תשתיותיו.

138. למעשה, חששו המרכזי של הנתבע 1 הוא מכך שהוא מאבד את "היתרון הכלכלי" של דירתו (עמ' 14 שורות 29-31) לעומת יתר הדירות.

בפסק דין עמ"מ 7381/15 ש. דורפברגר נ' עודד (נבו, 5.12.21) נקבע: "האינטרס המוגן של תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מצב דירותיהם, אלא שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה".

139. עדותו של הנתבע 1 לא היתה משכנעת בעיני ולא הותירה רושם חיובי. כך, לדוגמה, משנשאל אם ביצע עבודות שיפוץ משמעותיות בדירתו השיב בחיוב. משנתבקש להשיב אימתי בוצע שיפוץ משמעותי השיב: **"בכל שנה אני מבצע עבודות שיפוץ"**. רק בהמשך עדותו ובמענה לשאלתי המפורשת השיב כי השיפוץ המשמעותי שביצע נערך לפני 15 שנה (ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 47-50 ובהמשך בעמ' 14 שורות 8-1). משנשאל אם הציג תכנית חלופית השיב לב"כ התובעים: **"אולי אתה תציג לנו תכנית חלופית"** (פרוטוקול 30.11.21 עמ' 15 שורות 24-26).

140. הנתבעים 1,2 סירבו, באמצעות ב"כ, לכל הצעה שהועלתה באופן שיאפשר מחד להוציא את הפרויקט אל הפועל תוך הותרת סוגיית "העדר שוויוניות התמורות" (לכאורה) להכרעה שיפוטית מאידך. התנהלות זו, שלא נמצא לה כל הסבר מוצדק, מלמדת לדעתי על רצונם לנצל את חלוף הזמן ואת הימשכות הדיון המשפטי על מנת "לחלץ" מאת בעלי הדירות או מאת היזם תמורות "עודפות" בהניחם שמשיקולי "עלות תועלת" ייאותרו אלו להיכנע לדרישותיהם. התנהלות זו גם באה לידי ביטוי בפעולות נוספות שבהן נקט הנתבע, ובהן ניסיון לבטל את היתר הבנייה הגם ש"בזמן אמת" לא הגיש לתכנית התנגדות כלשהי, הגשת בקשה "לסילוק התביעה על הסף מחמת אי צירוף מסמך מהותי" (ההסכם) בשלב שבו התיק נקבע לסיכומים ולאחר שלא היה ספק כי מסמך זה מצוי בידיו.

141. אני סבורה כי אין לעודד התנהלות שכזו.

מקום שבעלי הדירות מעוניינים באמת ובתמים להוציא פרויקט אל הפועל ראוי כי יסכימו לו ויתירו את המחלוקת העניינית להכרעה שיפוטית או שמאית ניטרלית מבלי לעכבו כשעל חשיבות החיזוק מפני רעידות אדמה נכתבו כבר פסקי דין רבים.

142. התרשמתי כי הנתבעים 1,2 נהגו ב"טקטיקות" דיוניות שונות ובהן מהלך "משיכת תצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1". מהלך זה, שהגיונו לא ברור (שכן ממילא התובעים עמדו על חקירתו מצדם), הינו בלתי סביר בעיני מקום שתכליתו של הליך זה היא לשמוע את טעמי הסירוב של המתנגד. הרושם הנוצר הוא שהנתבעים מנהלים "משחקים דיוניים וטקטיים" כשעל כף המאזניים מונח גורל הפרויקט וגורלם של בעלי הדירות ודרי הבית.

143. בסיכומיהם הרחיבו הנתבעים 1,2 בדבר הפרת חובות לכאורה מצד היזם (חובת תום לב ועוד) שאיני מוצאת מקום להידרש אליהם. אדגיש כי היזם אינו צד להליך שבפניי. ההליך שבפניי מתנהל בין רוב בעלי הדירות שמעוניינים בפרויקט בתנאי ההסכם לעומת הנתבעים שלא מעוניינים בפרויקט בתנאים המוצעים.

סיכום

144. אני מאשרת את העבודות ברכוש המשותף בתנאי ההסכם, בכפוף לקיום היתר בנייה בתוקף, וכן בכפוף לאמור להלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

145. ככל שהנתבעים 1,2 לא יחתמו על ההסכם בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין, יוסמך ב"כ בעלי הדירות עו"ד תום זילברשטיין לחתום במקומם על ההסכם ומלוא נספחיו, כשם שנחתם ע"י כל יתר בעלי הדירות.

עו"ד הנ"ל רשאי להתקשר ולחתום בשם הנתבעים 1,2 על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון או ביטול צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (לרבות ביחידה רישומית חדשה שתוצא ממנו לצורך הנ"ל), על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון או ביטול צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

146. אני ממנה בזאת את מר שמואל שרון שמאי מקרקעין מרח' מגשימים 24 תל – אביב כשמאי מטעמי.

147. המומחה הנ"ל מתבקש לבדוק אם תוספת המ"ר שנמכרו למשפחות ישורון, דיאמנט ופורת (32.4 מ"ר) שייכים לבעלי הדירות או ליזם לפי תנאי ההסכם. ככל שמדובר במ"ר להם זכאים בעלי הדירות יישום המומחה את שווים (הן נכון לחודש מרץ 2017 והן נכון להיום).

גובה הפיצוי ייקבע על ידי לאחר קבלת חוות דעת המומחה לשם השלמת פסק הדין ולאחר שלצדדים תינתן הזכות לשאול את המומחה שאלות הבהרה ולחקרו.

עלות חוות הדעת תחול, בשלב זה, על התובעים בגמר הדיון אקבע על מי מהצדדים יחולו הוצאות אלו.

148. נותר עתה לפסוק את הוצאות ההליך עד לנקודת זמן זו.

נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדיון זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדיון לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדיון לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

149. בפועל, התביעה התקבלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020

מס' תיק: 5/304/2020

תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סירובם של הנתבעים 1,2 נבע מטענות רבות אותן לא מצאתי לקבל (הפחתת התמורה מ-25 מ"ר, דרישת פיצוי בגין מרפסת שמש שלא הוצג לגביה היתר ודרישת פיצוי על פי שווי דירה). אני סבורה כי מקום שהמחלוקת בין הצדדים מתמצית בנושא שוויוניות התמורות (כן/לא) ניתן היה בהחלט לייצל ולקצר את הדיון ולהגיע להסכמות בעניין זה כבר בשלביו המוקדמים של הדיון וכי התנהלות הנתבעים, ובפרט הנתבעים 1,2 גרמה להארכת משך הדיון מעבר לנדרש.

עוד התרשמתי כי בכל פעם שהתובעים ניאותו להתקדם ולהציע לנתבעים 1,2 הצעות כספיות נדיבות, סירבו האחרונים להצעות אלו, תוך העלאה עקבית של תעריף הערבות הנדרשת (לרבות באופן שאינו תואם את חוות דעת המומחה מטעמם).

150. בהתחשב בתוצאה הנ"ל ובאופן ניהול ההליך אני סבורה כי יש לחייב את הנתבעים 1,2, יחד ולחוד, בהוצאות ההליך לפי הפירוט הבא :

אגרה – 659 ₪.

שכר בטלת עדים – 1,000 ₪

שכ"ט מומחה – 5000 ₪

שכ"ט עו"ד – 15,000 ₪

יודגש כי ככל שנפסקו לחובת הנתבעים 1,2 הוצאות במהלך ניהול ההליך הרי שאלו יתווספו להוצאות הנ"ל.

151. נמלכתי בדעתי אם לחייב את הנתבעים 5-10, יחד ולחוד, בהוצאות. למעשה, גם בעניינם התביעה התקבלה. הנתבעים 5-10 גם לא חסכו רבות משעה שלא ויתרו על חקירת עדים, על כן, אני סבורה כי יש מקום לחייב אף אותם בהוצאות. בהתחשב בכך שניהלו ההליך באופן ענייני (שאמלא התנגדות הנתבעים 1,2 היה בה כדי לחסוך בעלויות ניהול ההליך) אני סבורה כי יש לחייבם, יחד ולחוד, בהוצאות הבאות :

אגרה – 659 ₪.

שכר בטלת עדים – 1,000 ₪

שכ"ט עו"ד – 5,000 ₪

שכ"ט מומחה – 5,000 ₪

152. הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 45 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הבלתי משולם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ו חשוון תשפ"ג (20 נובמבר 2022) בהעדר הצדדים וישלח אליהם ואל המומחה שמונה ע"י מזכירות הלשכה בעותק רשום + אישור מסירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/179/2020
מס' תיק: 5/304/2020
תיק קבוצה: 5/285/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו